

1500256-49.2019.8.26.0244

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Iguape

Foro: Foro de Iguape

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iguape

Foro de Iguape

2ª Vara

Rua dos Estudantes, 106, Iguape-SP - cep 11920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500256-49.2019.8.26.0244 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500256-49.2019.8.26.0244

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, 2009765/2019 - DEL.POL.IGUAPE, 2099403 - DEL.POL.IGUAPE, 1696/18/103 - DEL.POL.IGUAPE, 2009765 - DEL.POL.IGUAPE, 1696/18/103 - DEL.POL.IGUAPE, 2009765 - DEL.POL.IGUAPE, 1696/18/103 - DEL.POL.IGUAPE, 2009765 - DEL.POL.IGUAPE, 1696/18/103 - DEL.POL.IGUAPE, 2009765 - DEL.POL.IGUAPE, 1696/18/103 - DEL.POL.IGUAPE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO CRUZ DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos.

CRISTIANO CRUZ DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções do artigo 306, caput e artigo 309, ambos da Lei 9.503/97, em concurso material de crimes (art. 69, CP), porque, segundo consta na denúncia, no dia 16 de setembro de 2018, por volta das 13h20min, na Rodovia Casemiro Teixeira, nº km 40, Centro, nesta cidade e Comarca de Iguape, o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com a concentração de álcool igual a 2,4 g/l (dois gramas e

quatro decigramas por litro de sangue). Consta também que, nas mesmas condições, o réu dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

Em 30 de outubro de 2019, foi recebida a denúncia (fls. 59).

Devidamente citado o réu (fl. 84), foi apresentada resposta à acusação (fls. 90/91). Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (Art. 397, CPP), oportunidade em que foi designada audiência de instrução (fls. 93/96).

Em instrução, foram tomada o depoimento de uma testemunha arrolada e, ao final, realizado o interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, o Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público, entendendo estarem provadas as materialidades e a autoria, requereu a condenação nos termos da denúncia, tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e a fixação do regime de cumprimento.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência do pedido condenatório, tendo ainda pugnado, na hipótese de haver condenação, pela aplicação da pena em seu mínimo legal com a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva do crime trânsito foi devidamente evidenciada pelo boletim de ocorrência nº 1696/2018 (fls. 3/5), laudo pericial (fls. 30/35), corroborada com a prova oral produzida em Juízo.

A autoria também exsurge cristalina.

Ouvida em Juízo, a testemunha em comum Ivo Justo Sillig, policial rodoviário, disse que se recorda de ter atendido a ocorrência. Que no local dos fatos avistou duas partes no interior do veículo, uma era o réu. Que salvo engano era um Gol. Que se recusaram a sair do veículo para que o guincho pudesse levar o automóvel. Que o automóvel havia chocado na ribanceira nas margens da rodovia e que não havia outro veículo no local. Que o réu fez o teste do bafômetro que confirmou a embriaguez. Que no interior do veículo também havia fios de cobre, alicates e que não houve explicação da origem desses bens. Que não se lembra se o réu possuía habilitação no dia dos fatos.

Interrogado, o réu Cristiano Cruz dos Santos, esclarecido sob seu direito de permanecer em silêncio, declarou que as acusações são verdadeiras e que tudo ocorreu conforme narrado na denúncia.

Acerca da importância do depoimento dos policiais para a instrução do processo penal, calha pontuar que referidos agentes públicos não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, tais policiais sequer conheciam o réu, não havendo prova de que tivessem interesse em prejudicá-lo.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a saber: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante

pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017);

E, ainda: “...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Diante de tais considerações, e considerando a coerência entre o depoimento do policial rodoviário que participou da prisão do réu e que também depôs em Juízo sob o crivo do contraditório com a confissão realizada pelo réu, não há como prevalecer qualquer tese de defesa no sentido de absolvição quanto ao delito tipificado pelo art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro que prevê como crime:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012).

[...];

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”.

No mesmo sentido, também comprovado documentalmente que o réu não possuía habilitação para dirigir veículo automotor na data dos fatos, em conjunto com sua confissão também de que estava no referido dia dirigindo o automóvel, a procedência do pedido condenatório nas penas do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro também se justifica.

Passa-se, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, passa-se ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade, considerada, nesta fase, como sendo um grau elevado de censurabilidade da conduta criminosa, no presente caso, é normal ao respectivo tipo penal, não havendo nada que se valorar em face do réu. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu possui condenação penal pretérita transitada em julgado nos autos do processo n.º 7000045.41.2014 (fls. 131/142), razão pela qual deve haver a exasperação de pena correspondente para ambos os crimes cometidos. Não há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da conduta social do réu, tampouco quanto à personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são normais aos tipos penais, não havendo, portanto, que valorá-las negativamente em face do réu. Por fim, no que concerne ao comportamento da vítima, entende-se que tal análise, em razão da natureza do delito, se mostra prejudicada, não havendo também que nada se valorada em prejuízo do réu.

Diante de tais considerações, fixa-se a pena-base, para o crime tipificado pelo art. 306, caput, da Lei n.º 9.503/97, em 07 (sete) meses de detenção e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Fixa-se a pena base, para o crime tipificado pelo art. 309, da Lei n.º 9.503/97, em 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante genérica da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), em razão da condenação nos autos do processo n.º 0002801-79.2013 (fls. 131/142). No entanto, presente também a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), motivo pelo qual compensam-se referidas situações processuais para fixar as penas intermediárias nos patamares acima estabelecidos.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, inexistem causas de diminuição de pena.

Presente, entretanto, hipótese de concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), motivo pelo qual a pena definitiva fica estabelecida em 01(um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Fixa-se o regime prisional semiaberto, em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "c", do Código Penal.

Ausentes os requisitos legais do art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal (reincidência e maus antecedentes), deixa-se de substituir ou suspender as penas aplicadas.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu CRISTIANO CRUZ DOS SANTOS como incurso no artigo art. 306, "caput", e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 às penas de 01(um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Terá o réu direito de apelar em liberdade, uma vez que ausentes os requisitos do art. 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

RECOMENDE-SE. Oportunamente, expeça-se Guia de Execução.

Após o trânsito em julgado:

Intime(m)-se o(s) condenados para o pagamento das penas de multa (se for o caso), no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para fins de registro no IIRGD.

Oficie-se ao TRE/SP, comunicando a condenação proferida nesta sentença, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988.

Expeça-se, se for o caso, respectiva certidão de honorários em favor do patrono nomeado nos presentes autos.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Iguape, 08 de junho de 2022.

ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA
Juiz Substituto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA